

1511227-12.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a acusada retornou e praticou outro furto, sendo, então, detida, ocasião em que foi indagada sobre o furto tratado nos presentes autos e admitiu a subtração, apreendidas, em sua casa, algumas das coisas furtadas. Em seu interrogatório judicial, a denunciada confessou a imputação lançada na denúncia e finalizou dizendo: "eu erreí, me perdoa" (página 97).

Logo, a confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511227-12.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511227-12.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2162455/2021 - 01º D.P. SUMARE, 13077671 - 01º D.P. SUMARE, 1624/20/340 - 01º D.P. SUMARE, 1667/20/340 - 01º D.P. SUMARE, 2162455 - 01º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEIDE FREITAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

NEIDE FREITAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, está sendo processada pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 44/45).

Recebimento da denúncia (páginas 47/48). Resposta à acusação (páginas 64/65).

Citação pessoal (página 71). Prova oral e interrogatório (página 97). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (página 97), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a aplicação benéfica da pena (páginas 89/91).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Explico.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o gerente do supermercado narrou que, após o furto de produtos de relativo valor agregado, cujas embalagens foram deixadas no local, visualizou as imagens das câmeras de segurança (perícia a respeito → páginas 14/21) e identificou a ré, que era cliente, deixando o estabelecimento comercial sem passar pelos caixas, após colocar os produtos dentro da sua bolsa. Acontece que, duas semanas depois, a acusada retornou e praticou outro furto, sendo, então, detida, ocasião em que foi indagada sobre o furto tratado nos presentes autos e admitiu a subtração, apreendidas, em sua casa, algumas das coisas furtadas. Em seu interrogatório judicial, a denunciada confessou a imputação lançada na denúncia e finalizou dizendo: “eu erreí, me perdoa” (página 97).

Logo, a confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Sendo assim, certo que Neide Freitas dos Santos subtraiu, para si, produtos de higiene pessoal, pertencentes ao Supermercado Good Bom.

Ingresso à seara da dosimetria penal.

A acusada não exhibe nos autos condenações definitivas certificadas (página 66), por isso adoto a pena-base no mínimo legal em primeira fase e a mantenho inalterada em segunda fase, impossibilitada a redução aquém do patamar mínimo, a despeito da confissão. Em terceira e última fase, presente a causa de diminuição atinente ao privilégio (a ré não tem contra si sentença condenatória com trânsito em julgado e o valor da coisa subtraída não ultrapassa um salário mínimo), reduzo, portanto, a pena em 1/3 (um terço).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o aberto, ausentes condenações definitivas (página 66).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra NEIDE FREITAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, condenando-a às penas de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, piso mínimo, por incursa no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, observado o artigo 55 do Código Penal. A regulamentação da prestação de serviços, nos moldes do artigo 46 do Código Penal, ficará a cargo do Juízo da Execução Penal, oportunamente.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA